اتفـــــــــاقية في مجـــــــال القضاء
بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان

إن حكومة الجمـــــهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)،
انطلاقا من روابط الأخوة التي تربط بينهما وتوطيدا لعراها، ورغبة منهما في تطوير وتعميق علاقاتهما في مجال التعاون القضائي في المواد الجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية على أساس احترام السيادة والمساواة في الحقوق، وتحقيقا لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية،
قد اتفقتا على ما يلي:

البـــــــــــــاب الأول

أحكـــــــــــــــام عـامة

تبـــــــــادل المعـــــــلومات

المـادة الأولى

1-تتبادل الهيئتان القضائيتان لدى الطرفان المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والنصوص التشريعية والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية والفتاوى القانونية كما تتبادلان

المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وأساليب ممارسة العمل القضائي في البلدين.

2-يعمل الطرفان على تنسيق النصوص التشريعية بينهما والعمل على توطيدها حسبما تقتضيه الظروف.

3-يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في موريتانيا والهيئة القضائية بالسودان.

4-اتفق الطرفان على تشجيع تبادل الوفود القضائية والعدلية بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال وعقد المؤتمرات والندوات في مجال العدل والقضاء.

الباب الثاني

في التعاون القضائي

القسم الأول

حق اللجوء للمحاكم

المادة الثانية

1-يكون لرعايا كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وحمايتها بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياها.

2-لا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم من رعايا الدولة الأخرى أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على أرض هذه الدولة.

3-ينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.

المـــــــــــــــــادة الثالثة:

1-تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون لدى أحد الطرفين والتي يوجد فيها مركزها الرئيسي بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في هذه الدولة.

2-تحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية المنشأ وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي يوجد المركز الرئيسي فيه.

المـــــــــــــــــادة الرابعة:

اتفق الطرفان على التعاون القضائي المتبادل وذلك في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات ويشمل التعاون إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

المـــــــــــــــادة الخامسة:

لرعايا الطرفين الحق في التمتع بالإعفاء القضائي (المعونة القضائية) بنفس الشروط المقررة لرعايا الطرف الآخر.

المـــــــــــــــادة السادسة:

تقدم طلبات الإعفاء القضائي مرفقا بها المستندات المؤيدة لها مباشرة إلى الجهة المختصة للبت فيها لدى الطرف المطلوب منها، أو إلى الجهة المختصة في كل من الطرفين، أو بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة، وللجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب أي بيان أو مستندات تكميلية لاستيفاء شروط الطلب.

المـــــــــــــــادة السابعة:

لا تتقاضى الجهة المختصة أي رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات الإعفاء القضائي أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقيق والفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال.

المـــــــــــــــادة الثامنة:

1-تلقى الهيئة القضائية بجمهورية السودان ووزارة العدل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية طلبات التعاون في موضوعات

هذه الاتفاقية وتجريان اتصالا مباشرا فيما بينهما، وتحدد كل منهما الجهة المركزية لديها التي تتولى بصفة خاصة الآتي:

أ-تتلقى طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق أرض الدولة المطلوب فيها.

ب-تلقى طلبات الإنابة القضائية الصادرة من السلطات القضائية والمرسلة من الجهة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة بما تقتضيها من سرعة تنفيذها.

ج- تلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من الهيئة المركزية بالطرف الآخر وتتبعها.

د-تلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة وحضانة الأطفال وحق رؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.

2- تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة تعين أن تكون مصدقا عليها من الجهة المختصة وبما يفيد مطابقتها للأصل.

القســـــــــــــــــــــــــم الثاني

إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها

المـــــــــــــــــــــــــادة التاسعة

1-ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية والجنائية والأحوال الشخصية للجهة المركزية المختصة والمحددة في المادة السابقة الطرف المطالب للهيئة المركزية لدى الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان أو التبليغ، ويكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان أو التبليغ.

2-يجب إرسال صورة من الإعلانات والتبليغات المتعلقة بالدعوى المرفوعة ضد الأشخاص الاعتبارية بموطنها في أي من البلدين وذلك لوزارة العدل في جمهورية السودان أو وزارة العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المـــــــــــــــــــــــــادة العاشرة

لا تحول أحكام المادتين السابقتين دون قيام كل من الطرفين دون إكراه بإعلان المحررات القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين أو من يقوم مقامهم.

المادة الحادية عشر

1-يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الطرف المطلوب.

منها الإعلان ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل لدى أي من الطرفين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم لدى الطرف الآخر.

2-لا يجوز للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يفرض إجرائه إلا إذا رأى أن من شأنه المساس بسيادته أو النظام العام، وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها الإعلان بإخطار الجهة الطالبة مع بيان أسباب الرفض.

المـــــــادة الثانية عشر

يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية:

1-الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة طالب التبليغ

2-الاسم لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته وإسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء.

3-الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية وخاتمها وتوقيعها.

4-نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية.

5-موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص.

وفي القضايا الجزائية والجنائية يذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاريخ ميلاد المطلوب تبليغه واسم ولقب والديه.

المـــــــــــــــادة الثالثة عشر

1-يجوز أن ترسل الجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية مباشرة إلى الجهة الطالبة غير الجهة المركزية المذكورة سابقا.

2-يتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسليمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية التنفيذ والسبب الذي حال دون التنفيذ في حالة عدم إنجازه.

المـــــــــــــــادة الرابعة عشر

1-ليس للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ الحق في استيفاء أي رسوم عنها.

2-ترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

القســـــــــــــــم الثـــــالث

الإنابة القضائية وحضور الشهود والخبراء

المـــــــــــــــادة الخامسة عشر

1-للجهة القضائية في كل من الطرفين أن تطلب من الجهة القضائية في الدولة الأخرى أن تقوم نيابة عنها بمباشرة الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية أو جزائية أو جنائية أو أحوال شخصية.

2-ترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.

المادة السادسة عشر

1-يجوز لكل من الطرفين المتعاقدتين أن تنفذ مباشرة بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياها وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.

2-في حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التي يجرى فيها تنفيذ الطلب.

المـــــــــــــــادة السابعة عشر

يشمل طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:

1-اسم الجهة الصادرة عنها وإن أمكن أسم الجهة المطلوب منها ممهورة بخاتم وتوقيع الجهة الطالبة وتاريخها.

2-جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الاقتضاء.

3-موجز عن موضوع ووقائع الدعوى.

4-الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد اتخاذها.

5-يتضمن طلب الإنابة القضائية عند الاقتضاء بالإضافة إلى ما تقدم الآتي:

أ-أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.

ب-الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.

ج-المستندات أو الأشياء المطلوب دراستها وفحصها.

المـــــــــــــادة الثامنة عشر

1-يكون تنفيذ الإنابة القضائية - على وجه الاستعجال - بواسطة الجهة القضائية المطلوب منها وفقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب إتباعه وإذ كانت الجهة المطلوب منها غير مختصة تحيل الإنابة إلى الجهة المختصة.

2-يجوز بناء على طلب صريح من الجهة القضائية الطالبة أن تقوم الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة وفقا لشكل خاص يتفق وتشريعها الوطني.

المـــــــــــادة التاسعة عشر

تحاط الجهة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور.

المـــــــــــادة العشرون

إذا اعتبرت الجهة المركزية للطرف المطلوب منه أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية فعليها أن تخطر فورا الجهة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.

المـــــــــــادة الحادية والعشرون

1-يجوز رفض تنفيذ الإنابة القضائية في إحدى الحالات التالية:

أ-إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية وكانت لا تملك حق إحالتها إلى الجهة المختصة بذات الدولة.

ب-إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو غير ذلك من مصالحها الأساسية أو عندما تتعلق بجريمة سياسية.

2-عند تنفيذ الإنابة كليا أو جزئيا تحاط السلطة الطالبة فورا بأسباب ذلك.

المادة الثانية والعشرون

يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب أداء الشهادة لديها.

المادة الثالثة والعشرون

يكون للإجراءات التي تتم بطريقة الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لوتمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.

المادة الرابعة والعشرون

1-لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب منه اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء إن كان لها مقتضى.

2- للطرف المطلوب منه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي يتطلبها تنفيذ الإنابة القضائية.

3-يجوز للخصوم سداد النفقات بتعهد كتابي يرفق ببيان النفقات وبالمستندات المثبتة لتنفيذ الإنابة القضائية.

المادة الخامسة والعشرون

1-كل شاهد أو خبير- أيا كانت جنسيته يعلن بالحضور في أحد الطرفين، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للطرف الطالب ولا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية أوجنائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله أرض الدولة الطالبة ولا يجوز أن يتضمن الإعلان

بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان.

2-تزول الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء خمسة عشرة يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذ عاد إليها بعد أن غادرها.

3-يتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إبلاغه كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة.

المادة السادسة والعشرون

1-للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر من الطرف الطالب وذلك في حدود المعقول، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه.

2-تبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن يدفع للدولة الطالبة مقدما هذه الأتعاب.

المادة السابعة والعشرون

1-يلتزم الطرف المطلوب منه نقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام

السلطات القضائية للدولة بوصفه شاهدا أو خبيرا، ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله وتلتزم بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يضربه الطرف المطلوب منه وذلك مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذه الاتفاقية.

2-يجوز للطرف المطلوب منه أن يرفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الحالات التالية:

أ-إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه.

ب-إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب منه نقله بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها.

ج-إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى أرض الدولة الطالبة.

القســـــــــــــــم الرابع

الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها

المادة الثامنة والعشرون

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة عن محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه وتنفيذها لديه وفقا للقواعد الواردة بهذا القسم، كما تعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال ويطبق ذلك أيضا على

كل حكم أو قرار أيا كانت تسميته تصدر عن إحدى الجهات القضائية في المواد المذكورة بناء على إجراءات في قضاء الخصومة أو قضاء الولاية وفق تشريع الطرف الذي صدر الحكم لديه.

المادة التاسعة والعشرون

تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة عن الجهات القضائية لأحد الطرفين معترفا بها لدى الطرف الآخر، إذا استوفت الشروط التالية:

1-إذا كان الحكم أو القرار معترفا به لدى الطرف الآخر أو غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم والقرار الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والحضانة متى كان ذلك قابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.

2-أن يكون الحكم أو القرار صادر عن جهة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص المقررة فيها أو صادرا عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

3-أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونيا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا غائبين طبقا لقانون الدولة التي تم الإجراء فيها.

4-ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام والآداب العامة للدولة التي يطلب تنفيذه فيها.

5-ألا تكون هناك منازعة قضائية بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع في الدولة المطلوب منها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها وتتوافر فيه الشروط اللازمة لتنفيذه لديها، أو صدر في شأنها حكم دولة ثالثة توافر الشروط اللازمة للاعتراف به في الدولة المطلوب منها وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الاعتراف به.

المـــــــــــادة الثلاثون

تعتبر محاكم الطرف التي أصدرت الحكم المطلوب الإعتراف به مختصة طبقا لهذه الإتفاقية:

أ-إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة.

ب-إذا كان للمدعى عليه في هذه الدولة وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.

ج-إذا تعلق الأمر بعقد اتفق الطرفان فيه صراحة على هذا الاختصاص، أو إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة.

د-إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية العقدية قد وقع في هذه الدولة.

هـ-إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.

و-إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة أو أتخذ موطنا مختارا فيها لما يتعلق بهذا النزاع أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.

ز-إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة.

ح-في قضايا الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة.

عند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقدير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا حسب تشريع الدولة الصادر فيها.

المادة الحادية والثلاثون

لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن الجهة القضائية التي أصدرته قد طبقت على الوقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص وأهليتهم

ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.

المادة الثانية والثلاثون

على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم للجهة المختصة بالتنفيذ الآتي:

أ-صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها.

ب-أصل ورقة الإعلان أو صورة طبق الأصل مصدقة من الجهة التي أصدرته، أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان ومصدقا.

ج- شهادة من الجهة المختصة تفيد بأن الحكم أصبح باتا وقابلا للتنفيذ.

د-صورة من ورقة دعوة الخصم الغائب عن الحضور معتمدة من الجهة المختصة عند الاقتضاء.

هـ-شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن فيه.

المـــــــادة الثالثة والثلاثون

تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص.

المـــــــــادة الرابعة والثلاثون

لا تنشئ الأحكام المعترف بها الحق في إتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ولا يصلح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة إلا بعد الأمر بتنفيذها، ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية الحائزة فيه لقوة الأمر المقضي فيه التأشير في سجلات الحالة المدنية ولو لم يكن مذيلا بالصيغة التنفيذية إذا كان لا يخالف تشريعات الطرف الذي توجد فيه هذه السجلات.

المادة الخامسة والثلاثون

تكون الأحكام الصادر من الجهة القضائية في إحدى الدولتين المعترف بهما في الدولة الأخرى طبقا لهذه الاتفاقية واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في هذا القسم وذلك دون التعرض لموضوع الحكم، ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به وقبول طالب التنفيذ بذلك.

المادة السادسة والثلاثون

تكون العقود الرسمية الموثقة أصولا من الجهة الصادرة عنها والصلح القضائي في أي من الدولتين قابلا للتنفيذ في الدولة

الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفي الحدود التي تسمح بها تشريعات هذه الدولة.

الباب الثالث

التحكيم وأحكام المحكمين

القسم الأول

التحكيم

المادة السابعة والثلاثون

1-يعترف كل من الطرفين وفقا لتشريعاته بالاتفاقيات الكتابية التي يحررها الأطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تفض بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي تقوم بينهما بشأن أي علاقة قانونية.

2-يقصد بالاتفاقيات الواردة في الفقرة السابقة كل اتفاق على التحكيم أو شرط تحكيمي على أن يكون موقعا من الأطراف أو يرد في رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره عن الطرف الآخر، أو في محضر محرر لدى المحكمين المختارين أو في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعى فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى اتفاق يشمل على شرط تحكمي بمثابة اتفاق تحكيم إذا كان العقد ثابتا بالكتابة.

المادة الثامنة والثلاثون

1-للأطراف في اتفاق التحكيم أن يتفقوا على الآتي:

أ-أن تكون هيئة التحكيم من أي مركز تحكيم لدى أحد الطرفين.

ب-تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبل المركز الذي تم اللجوء إليه.

2-يمكن لأطراف كذلك:-

أ-تعيين مكان التحكيم.

ب-تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها على المحكم أو المحكمين مع احترام النظام العام والآداب العامة للدولة التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم.

المادة التاسعة والثلاثون

إذا عرض على محكمة في إحدى الدولتين نزاع خاضع لاتفاق تحكيم وفق النصوص السابقة من هذا القسم، وجب عليها إحالة النزاع إلى التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم يتبين لها أن اتفاق التحكيم لاغي أو غير قابل للتطبيق أو لم يعد ساري المفعول.

القســـــــــــــــــم الثاني

الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها

المادة الأربعون

1-يعترف كل من الطرفين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتكون صالحة للتنفيذ في إقليمها وفق أحكام هذا الاتفاق

وطبقا لاتفاقية إقرار وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية الموقعة في نيويورك بتاريخ 1958/06/10م، واتفاقية الرياض لسنة 1983م.

2-يتعين على الجهة طالبة التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم المطلوب تنفيذه مصحوبة بشهادة صادرة عن الجبهة القضائية المختصة تفيد صلاحية الحكم للتنفيذ.

3-تعتبر الصيغة التنفيذية الصادرة من إحدى الدولتين نافذة في الدولة الأخرى.

المادة الحادية والأربعين

لا يجوز لأي من الطرفين أن يرفض حكم المحكمين الصادرة في الطرف الآخر أو أن يبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية:

أ-إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة في البلد المطلوب فيه التنفيذ.

ب-إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.

ج-إذا كان حكم المحكمين صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.

د-إذا كان المحكمين غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه.

البـــــــــاب الرابع

القسم الأول

تبادل صحف السوابق العدلية

المادة الثانية والأربعين

1-تتبادل الهيئة القضائية السودانية و وزارة العدل الموريتانية بيانات عن الأحكام الجنائية والجزائية التي حازت قوة الأمر المقضي به الصادرة في حق مواطني الدولة الأخرى.

2-في حالة تحريك الدعوى العامة في أحد الطرفين يجوز للجهة المختصة بنظر القضية الحصول عن طريق وزارة العدل السودانية ووزارة العدل الموريتانية على صحيفة السوابق الجزائية والجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام.

القســـــــــــــــــــم الثاني

تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها

المادة الثالثة والأربعون

تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند إتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها مباشرة متقيدة في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفيذها، على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادرة بشأنها حكم الإدانة، ويخضع التنفيذ فيما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها في بلد التنفيذ.

المادة الرابعة والأربعين

يكون للحكم الصادر في بلد الإدانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه أو محاكمته عن الجريمة الصادرة بشأنها حكم الإدانة وتم النقل بسببها إلا ما استثناه التشريع الجنائي في بلد التنفيذ.

المادة الخامسة والأربعين

1-يقوم بلد التنفيذ بإخطار بلد الإدانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات التالية:

أ-إتمام تنفيذ العقوبة

ب-إذا طلب بلد الإدانة موافاته بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة.

2-يكون لبلد الإدانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه من بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في إقليمها.

3-يختص بلد الإدانة وحده بالفصل في أي طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة.

4

4-يستفيد المحكوم عليه من العفو الشامل الصادر في بلد الإدانة أو التنفيذ، ويقتصر الحق في إصدار العفو الخاص على السلطة المختصة في بلد الإدانة:

أ-يقوم البلد الصادر فيه العفو بإخطار البلد الآخر بصورة منه، كما يقوم بلد الإدانة بإخطار بلد التنفيذ عند صدور قانون فيه من شأنه جعل الفعل الصادر بشأنه حكم الإدانة فعلا مباحا.

ب- يترتب على توافر أي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة وقف تنفيذ حكم الإدانة.

5-أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر.

6-أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم.

7-يتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن إتمام النقل باستثناء المصاريف التي انفقت في بلد الإدانة.

8-تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام التي بعد العمل بها.

البـــــــــــاب الخامس

تصفية التركات

المادة السادسة والأربعين

يحق للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو من يمثلها قانونا في قضايا الإرث ومنازعاته بدون توكيل خاص تمثيل مواطنيها غير الموجودين في إقليم الطرف الآخر أمام المحاكم وباقي الجهات التابعة إلى هذا الطرف.

المادة السابعة والأربعين

إذا توفى أحد مواطني الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لهذا الطرف، وتنقل إليها جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة والمفترض توفر بيانات عن عناوينهم أو مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومقررات التركة ، كما يخطر الطرف الآخر بأن المتوفى قد ترك أموالا في دولة أخرى إذا كان لديها علم بذلك.

المادة الثامنة والأربعون

عندما تثبت إحدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة أثناء قضية إرثية من أن الوارث هو من رعايا الطرف الآخر فعليها إخبار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابع لها بذلك، وتلتزم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية فور علمها بالوفاء بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حماية التركة.

المادة التاسعة والأربعين

إذا كانت تركة أحد مواطني الطرفين موجودة في إقليم الطرف الآخر، فإن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب أو من تلقاء نفسها جميع الإجراءات اللازمة لحماية التركة وفقا للتشريعات المحلية.

المادة الخمسون

في حالة وفاة أحد مواطني الطرفين خلال إقامة مؤقتة على أرض الطرف الآخر فإن على هذا الأخير تسليم كافة المستندات والأموال والأشياء التي كانت بحوزة المتوفى إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الطرف الذي يعتبر المواطن من رعاياه، ويتم ذلك بموجب محضر قضائي.

المادة الحادية والخمسون

إذا وجدت أموال منقولة للتركة في أراضي الطرفين تسلم إلى الجهة المختصة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الطرف الذي ينتمي إليه المتوفى ويحتفظ الطرفان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة بالمطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة الدفع قبل فتح التركة والإرث بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الدولتين.

المادة الثانية والخمسون

إذا كانت الأموال المنقولة العائدة للتركة أو قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول إلى ورثة لهم محل إقامة أو سكن في إقليم الطرف الآخر، كان لا يجوز تسليم التركة أو القيمة مباشرة إلى الورثة أو وكلائهم فإنها تسلم للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية الطرف الآخر وفقا للشروط الآتية:

أ-أن تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة في حالات ما قبل الإرث قد دفعت أو جرى تأمينها طبقا لأحكام القانون.

ب-أن تكون الجهة المختصة قد أعطت الترخيص اللازم لنقل الأموال أو الأوراق النقدية العائدة إلى التركة.

المادة الثالثة والخمسون

يعترف الطرفان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية أو عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الطرف الآخر وتنفذها السلطات المختصة في الدولة الأخرى وفقا لتشريعاتها الداخلية وفيما لا يتعارض مع نصوص النظام العام لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.

الباب السادس

أحكام ختامية

إن تطبيق الأحكام الواردة بهذا الاتفاق والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والمصالحات القضائية وأحكام التحكيم والعقود الرسمية يجب أن لا تؤدي إلى المساس بأحكام الطرفين المتعلقة بتحويل النقد ونقل الأموال.

المادة الخامسة والخمسون

إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة يطبق النص الأكثر تحقيقا لأغراض الاتفاقية.

المادة السادسة والخمسون

يتم البت في جميع الصعوبات التي تقوم عند تطبيق هذه الاتفاقية بالتفاوض بين وزارة العدل السودانية ووزارة العدل الموريتانية، ويتم تبادل المعلومات والطلبات والبيانات والوثائق المشار إليها بهذه الاتفاقية باللغة العربية.

المادة السابعة والخمسون

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، غير أنه يمكن لكل من الطرفين أن تعلن عن رغبتها في إنهائها بمقتضى إخطار مكتوب يوجه للطرف الآخر الذي بموجبه يوضع حد للاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استلام الإخطار.

الثامنة والخمسون

يجوز للدولتين تعديل أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت بناء على مشاورات بين وزارة العدل في جمهورية السودان ووزارة العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة التاسعة والخمسون

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدتين.

المادة الستون

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تبادل وثائق التصديق

وإشهادا لما تقدم وقع الطرفان المأذون لهما بذلك وفق القانون على هذه الاتفاقية.

يوم 22 ديسمبر 2009، 06 محرم 1431 هـ، بانواكشوط على نسختين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الناها بنت حمدي ولد مكناس

وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون

عن حكومة جمهورية السودان

د.التجاني صالح فضيل

وزير التعاون الدولي